

नगर_विकास_ऐन_२०४५

English title: Town Development Act, 1988

नगर विकास ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४५ । ८ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नगर विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १० । २७ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. नगर विकास (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ७ । १३ । ४. नगर विकास (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । ९ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । ९ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०४५ सालको ऐन नं. २२ । नगर विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, वस्तितार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नगर विकास ऐन, २०४५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (२.१.१) "नगर योजना" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगर योजना समझनु पर्छ । (२.१.२) "समिति" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नगर विकास समिति समझनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । "स्थानीय तह" भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.ख) "स्थानीय योजना" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भौतिक विकासको लागि तत्सम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरी तयार गरेको योजना समझनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२.१.ग) "संस्था" भन्नाले बसोबास, वस्ती विकास, बजार विकास जस्ता भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संस्था समझनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (२.१.घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय समझनु पर्छ । (२.१.३) "जग्गा" भन्नाले जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेका घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदिर सो घर, बनोट, ताल, पोखरी, रुख आदिसँग स्थायी रूपले जोडिएको कुराहरूलाई समेत जनाउँछ । (२.१.४) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम समझनु पर्छ । ३. नगर योजना तर्जुमा र स्वीकृति: (३.१) देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नगर योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ:- । (३.१.१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै भागमा एकीकृत रूपमा नगरको भौतिक विकास गर्ने, ।

(३.१.२) भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, वस्तितार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३.१.३) नगर विकासको लागि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा गर्न पाइने भौतिक विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनघनत्वको आधारमा सडक, यातायात, बजिली, ढल निकास, सरसफाइ, खुल्ला क्षेत्र लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, । (३.१.४) उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने । (३.२) उपदफा ३.१ बमोजिम समितिले बनाएको नगर योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३.३) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नगर योजनाको वस्तितार विवरण सहितको सूचना तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. स्थानीय योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति: (३क.१) नगर योजना स्वीकृत भई नसकेका क्षेत्रहरूमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई समावेश गरी स्थानीय योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ । (३क.२) उपदफा ३क.१ बमोजिम स्थानीय योजनाको तर्जुमा गरिसकेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले समिति गठन भएको ठाउँमा समितिको, समिति गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको र सो समिति पनि गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास केन्द्रिय समन्वय समितिबाट त्यस्तो योजना स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (३क.३) उपदफा ३क.२ बमोजिम स्थानीय योजना स्वीकृत भइसकेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले त्यस्तो योजनाको वस्तितार विवरण समेतको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट प्रकाशित हुने कुनै दुई प्रमुख पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३ख. स्थानीय योजनाको संचालन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले स्थानीय योजनाको संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था दफा ३क. को उपदफा ३क.२ बमोजिम योजना स्वीकृत गर्ने

समिति लि तोकदिऐ बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ४. नगर विकास समितिको गठन: (४.१) नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४.२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (४.२.१) सम्बन्धति स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष -अध्यक्ष । (४.२.२) सम्बन्धति जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको सो समितिको सदस्य -सदस्य । (४.२.३) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नजिले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत -सदस्य । (४.२.४) वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थति कार्यालयका प्रतिनिधिहरू -सदस्य ।

(४.२.५) नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धति नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको तीन जना सदस्य -सदस्य । (४.२.६) स्थानीय क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरी आएका सोही क्षेत्रका समाजसेवीहरू मध्येबाट सम्बन्धति स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनति गरेका एकजना महिला सहति दुई जना -सदस्य । (४.२.७) सम्बन्धति स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य-सचिव । (४.३) समिति लि आवश्यक देखेमा सम्बन्धति स्थानीय तहको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति वा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ५. समिति सिङ्गठति संस्था हुने: (५.१) उपदफा ४.१ बमोजमि गठति समिति अवच्छिन्ति उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सिङ्गठति संस्था हुनेछ । (५.२) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (५.३) समिति लि व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (५.४) समिति लि व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि: (६.१) समितिको बैठक कम्तिमा दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ । (६.२) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थति भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । ६.३ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६.४ समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । समितिको अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा वा नजिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ६.५ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । ६.६ समितिको बैठकले गरेको निर्णय सदस्य-सचिवले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणति गराई अद्यावधिक गरी राखनु पर्नेछ । ६.७ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: । ७.१ समिति लि आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । ७.२ उपदफा ७.१ बमोजमि गठति उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यवधिसमिति लि तोकदिऐ बमोजमि हुनेछ । ८. रोक लगाउन सक्ने: । ८.१ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । नगर योजना तर्जुमा सम्बन्धी कामका लागि समिति लि समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी दुई वर्षको अवधि नभन्नाघने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्रि पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्तिसमितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्र्याउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

८.२ उपदफा ८.१ बमोजमि रोक लगाएको कुराको सूचना समिति लि रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ८.३ रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धति कार्यालयले उपदफा ८.२ बमोजमिको सूचना पाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति टुक्र्याउने गरी रजिष्ट्रेशन गर्न हुँदैन । ९. नियमति, नियन्त्रण वा नषिध गर्न सक्ने: । ९.१ समिति लि समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी नगर योजना क्षेत्रभित्रि देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनुसार नियमति, नियन्त्रण वा नषिध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमति, नियन्त्रण वा नषिध गरिएका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन:- । ९.१.१ कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वन जङ्गल, जीवनजतु, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू र आबादी तथा प्रतिजिग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न, । ९.१.२ कुनै प्रकारको भवन, कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्न वा निर्माण भइसकेका त्यस्ता कुराहरूको विस्तार गर्न, । ९.१.३ कुनै प्रकारको बस्ती, बसोबास वा आवास बनाउन वा बसाउन र मनोरञ्जन, बजार, हाट, उद्योग आदि स्थलहरू बसाउन वा बनाउन, । ९.१.४ प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटनस्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषति हुने काम गर्न, । ९.१.५ बाटो घाटो, पुल र त्यसमा प्रयोग हुने यातायातको साधन, वृक्षरोपण, पानी, बत्ती, आदि प्रयोग गर्न । ९.२ उपदफा ९.१ को प्रयोजनको लागि समिति लि स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूर्ण रूपले स्वीकृति दनि वा नदनि वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । निर्देशन वा शर्त वा मापदण्ड समेत तोकदिनि सक्नेछ । ९.३ नगर योजना क्षेत्रभित्रिको कुनै अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लनि वा सर्भे गर्नको लागि कुनै घर वा जग्गामा प्रवेश गर्न वा सम्बन्धति व्यक्तिलाई बुझ्न समिति वा समिति लि खटाएको व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार हुनेछ । १०. रोकने वा भत्काउने: । १०.१ दफा ९ अन्तर्गत समिति लि नियमति, नियन्त्रण वा नषिध गरेका काम कुराहरू कसैले समितिको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा समिति लि स्वीकृति दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकदिने भए त्यस्तो शर्त वा मापदण्ड विपरीत हुने गरी गरेमा समिति लि त्यस्तो काम तत्काल रोकने आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो

कामको सलिसलामा कुनै नरिमाण गरेको रहेछ भने समतिलि पैतीस दिनको म्याद दर्ई सम्बन्धति व्यक्तलिई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । त्यसरी समतिको स्वीकृतबिनि वा शर्त वा मापदण्ड वपिरीत नरिमाण गरेको जतभाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दनि सकनेछ । १०.२ उपदफा १०.१ बमोजमि समतिलि कुनै नरिमाणको भाग भत्काउन वा हटाउन दिएको आदेश उपर चतित नबुझने व्यक्तलि सो आदेश पाएको मतिलि पैतीस दिनभतिर दफा २० बमोजमिको पुनरावेदन समतिसमक्ष उजूरी दनि सकनेछ । सो उजूरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन समतिलि उजूरी परेका मतिलि तीस दिनभतिर नरिणय गरनुपर्नेछ र त्यस्तो नरिणय अन्तमि हुनेछ ।

१०.३ उपदफा १०.२ बमोजमि उजूरी परेकोमा पुनरावेदन समतिबाट त्यस्तो नरिमाणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी नरिणय भएमा सो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभतिर र उजूरी नपरेकोमा उपदफा १०.१ बमोजमि समतिलि आदेश दिएको मतिलि पैतीस दिनभतिर सम्बन्धति व्यक्तलि त्यस्तो नरिमाणको भाग भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । १०.४ उपदफा १०.३ को म्यादभतिर सम्बन्धति व्यक्तलि त्यस्तो नरिमाणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा समति आफैले भत्काउन वा हटाउन सकनेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सम्बन्धति व्यक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०.५ उपदफा १०.४ बमोजमि समति आफैले कुनै नरिमाणको भाग भत्काउँदा वा हटाउँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धति वडाका सदस्यको रोहवरमा भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा भरमदुर प्रयास गर्दा गर्दै पनभत्काउनु वा हटाउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्कनि गएमा समति जिवाफदेही हुने छैन र त्यसरी बढी भाग भत्कनि गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धति व्यक्तलि क्षतपूरतिभाग गर्न पाउने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १०.६ उपदफा १०.१ बमोजमि समतिलि कुनै नरिमाणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो नरिमाणको भाग नभत्काए वा नहटाएसम्म त्यस्तो सम्पत्तकिसैलाई कुनै पनविहोरा ले हक छाडी दनि वा धति बन्धकी दनि नपाउने गरी रोक्का राख्न समतिलि सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धति नकियले पनलेखी आए बमोजमि गरदिनु पर्नेछ । ११. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: । ११.१ यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । ११.१.१ नगर योजना क्षेत्रलाई वभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरूमा वभाजन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११.१.२ भू-उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्त वा मापदण्ड तोक्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११.१.२क भू-उपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११.१.२ख संस्था वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहलाई कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकी जग्गाको भौतिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने, । ११.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनको अधीनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । ११.१.४ नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि विनजङ्गल, खोलानाला, घाट तथा जलक्षेत्रमा हुने नरिमाण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजमि कार्य गर्ने गराउने, । ११.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न नषिध गर्ने, । ११.१.६ नगर योजनाले नरिदिष्ट गरे बमोजमि भू-उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा भवन नरिमाण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, ।

११.१.७ नगर योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको नरिदेशन बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ११.२ यस ऐनबमोजमिका काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धति नकियसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु गराउनु समतिको कर्तव्य हुनेछ । १२. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: । १२.१ सुनयिजति रूपमा नगरको विकास गर्ने क्रममा वभिन्न आय वर्गका व्यक्तहरूको नमितित आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवास घडेरीको व्यवस्था गर्न र अन्य शहरी क्रियाकलापको लागि समतिलि नेपाल सरकारको नीतिनरिदेशनको अधीनमा रही देहाय बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । १२.१.१ नगर योजना क्षेत्रभतिरको कुनै भागमा तेस्रो संशोधनद्वारा थप । कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेतको सहभागति जुटाई सेवा सुविधा सम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजना बमोजमि काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धति नकिय, कुनै सङ्गठति संस्था पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका वा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी नरिदेशति जग्गा विकास (गाईडेड लायण्ड डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । १२.१.२ नगर योजना क्षेत्रभतिरको कुनै भागमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहमत रहेमा सो ठाउँमा रहेका जग्गाका वभिन्न कतिताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च वकिसति घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी वकिसति घडेरीहरू सावकि कै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फरिता दनि व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (लायण्ड पुलडि) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२क उपदफा १२.१.२ बमोजमि नगर योजना क्षेत्रभतिरको कुनै भागमा समतिलि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा वा यस दफा बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार कलिला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउँ भनी सो ठाउँका कम्तीमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूले नविदन गरेमा कम्तीमा पचास

परिवार बसोबास हुने ठाउँमा समितिले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ख उपदफा १२.१.२क बमोजमि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समितिले स्थानीय जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ताहरू मध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ग उपदफा १२.१.२ख बमोजमि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले दफा ८ बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई सो भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१२.१.२घ जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले उपभोक्ता समितिको सल्लाह लई त्यस भागमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बजिली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन त्यस भागमा रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र सावकिको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गा धनी वा मोहीको कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ङ उपदफा १२.१.२घ बमोजमि जग्गा छुट्याइसकेपछि समितिले उपदफा १२.१.२ बमोजमि वकिसति घडेरीहरू सावकिका जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई फर्ति दनि प्रयोजनको लागि सो भागमा पर्ने सम्पूर्ण कतिताका जग्गालाई एउटै कतितामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तमि रूप दनिको लागि उपदफा १२.१.२ग को अधिनमा रही बढीमा एक वर्षको लागि सो भागमा पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोरा ले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजमि कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोरा ले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु हुँदैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२च उपदफा १२.१.२ङ बमोजमि हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाइसकेपछि समितिले सोही उपदफामा उल्लेखित म्यादभित्र उपदफा १२.१.२ बमोजमि सावकिका जग्गा धनी वा मोहीलाई अस्थायी नसिसा सहित वकिसति घडेरीहरू फर्ति गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२छ उपदफा १२.१.२च बमोजमि सम्बन्धित जग्गा धनी वा मोहीलाई अस्थायी नसिसा सहित वकिसति घडेरी फर्ति गरिसकेपछि समितिले सो नसिसा अनुसार नक्सामा मलिन गर्न तथा सो अनुरूप जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूरजा तयार गरी वितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र माल वा मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र माल वा मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरूप नक्सा मलिन गर्ने, जग्गा धनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूरजा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.२ज प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १२.१.२छ बमोजमि नक्सा मलिन भई नयाँ जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गा धनी प्रमाण पूरजा तयार भइसकेपछि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागको सावकिको नक्सा र सो भागमा रहेका जग्गा धनी वा मोहीको सावकिको सबै लगत श्रेस्ता स्वतः बदर हुनेछ । १२.१.३ नगर योजना क्षेत्रको कुनै भागको जग्गा दफा १६ बमोजमि नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई समिति आफैले वा कुनै सङ्गठित संस्था मार्फत त्यस्तो जग्गामा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार गर्ने र बकिरी वितरण गर्ने गरी घडेरी तथा सेवा सुविधा (साईट्स एण्ड सर्भिसिज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१२.१.३क उपदफा १२.१.३ बमोजमि घडेरी बकिरी वितरण गर्दा समितिले सो नगर योजना क्षेत्रमा घडेरी वा जग्गा नभएका सावकिका जग्गा धनी तथा मोहीलाई प्राथमिकता दनिन्छ । त्यसरी बकिरी वितरण गरिएका घडेरीहरू समितिको पूर्व स्वीकृत बिना टुक्र्याउन पाइने छैन । १२.१.४ माथि उपदफाहरू बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको नमित्त कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गरिएको वा प्राप्त गरिएको जग्गा जग्गा विकास कार्यक्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम इकाईको घडेरीको क्षेत्रफल भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खर्च लई न्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.१.५ उपदफा १२.१.४ बमोजमि न्यूनतम इकाईको क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गा धनीले समितिले निर्धारण गरेको खर्च तरिँ घडेरी लनि नसक्ने भएमा समितिले त्यस्तो जग्गा धनी वा मोहीको जग्गा आफैँ लई नजिलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दनिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.२ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा बाटो निर्माण गर्दा त्यस्तो जग्गाको मुखमा कुनै व्यक्तिको जग्गा पर्ने रहेछ र त्यस्तो व्यक्तिले सो जग्गा छोड्न नमाने सो बाटो खुलाउने अरु कुनै उपाय नभएमा त्यस्तो जग्गा दफा १६ बमोजमि प्राप्त गरिन्छ । त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा दनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम मध्ये पचास प्रतिशत रकम समितिले र बाँकी पचास प्रतिशत रकम जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.३ निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले स्थानीय जग्गा धनी तथा मोहीहरूको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने छ र समितिको कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२.४ समितिले निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउँमा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउँ भनी जग्गा धनी र मोहीहरूले समितिमा निवेदन दिएमा समितिले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । यसरी निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ । तेस्रो

संशोधनद्वारा संशोधति । १२क. भौतिक विकास सम्बन्धी योजनाको स्वीकृति र सञ्चालन: । १२क.१ नगर योजना लागू भएको क्षेत्रमा कुनै संस्थाले भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न चाहेमा सो योजना तर्जुमा गरी समतिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १२क.२ उपदफा १२क.१ बमोजमि समतिबाट योजना स्वीकृत गराइसकेपछि सम्बन्धित संस्थाले समतिले तोकदिए बमोजमिको शर्त वा मापदण्ड अनुसार भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२ख.संस्थालाई सहयोग तथा छुट दनि सक्ने: । १२ख.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समतिले देहायका कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सफारसि गर्न सक्नेछ:- ।

१२ख.१.१ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, । १२ख.१.२ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरदि गर्न वित्त कम्पनी, वित्तीय संस्था वा बैंकबाट सहूलयित प्राप्त क्षेत्र सरह ऋण उपलब्ध गराउन सफारसि गर्न, । १२ख.१.३ त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलति कानूनबमोजमि उपलब्ध गराउन । १२ख.२ कुनै संस्थालाई भौतिक विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्ने सलिसलामा जग्गा खरदि गर्नु परेमा समतिको सफारसिमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा खरदि गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पचास प्रतिशत रकम छुट दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले सञ्चालन गरेको भौतिक विकास सम्बन्धी योजना कुनै कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो संस्थाले नेपाल सरकारबाट छुट पाएको रजिष्ट्रेशन बापतको रकम र सो रकमको प्रचलति कानूनबमोजमिको ब्याज नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । १२ख.३ भौतिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालनको लागि कुनै संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरदि गर्न छुट दनि परेमा समतिको सफारसि र हदबन्दी छुट दनि सम्बन्धित निकायले तोकेको शर्त र सहमतमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलति कानून बमोजमिको हदबन्दी व्यवस्था त्यस्तो संस्थाको सो जग्गाको हकमा लागू नहुने गरी छुट दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो योजना कार्यान्वयन नै नगरेमा वा समतिले तोकदिएको शर्त वा मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भनी समतिले नरिणय गरेमा त्यस्तो संस्थाले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी सुविधा पाउने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १२ग. स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: । १२ग.१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले चाहेमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा दफा १२ बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १२ग.२ उपदफा १२ग.१ बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा समति गठन भएको ठाउँमा समतिको, समति गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास जिल्ला समन्वय समतिको र त्यस्तो समति पिन गठन नभएको ठाउँमा नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समतिको सफारसि लई त्यस्तो कार्यक्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । १२ग.३ दफा १२ बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहलाई यस ऐनबमोजमि समतिलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस ऐनबमोजमि समतिले अपनाउनु पर्ने कार्यवधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ । १२ग.४ उपदफा १२ग.१ बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहलाई मन्त्रालय वा समतिले प्रावधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

१३. आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार: समतिले आफ्नो काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले ऋण लनि, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १३क. अनुदान, सहयोग, ऋण दनि स्वीकृतिले पर्ने: समतिले आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिकुनै व्यक्ती वा संस्थालाई चन्दा, अनुदान, सहयोग वा ऋण दई नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले पर्नेछ । १४. समतिको कोष: । १४.१ समतिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । १४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । १४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । १४.१.३ समतिको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । १४.१.४ समतिलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम । १४.२ समतिको सबै रकम समतिको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिनेछ । १४.३ समतिको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा १४.१ बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४.४ समतिको खाता सञ्चालन तोकबमोजमि हुनेछ । १५. समतिको लेखा र लेखापरीक्षण: । १५.१ समतिको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलति ढाँचा र तरीका बमोजमि राखिनेछ । १५.२ समतिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा समतिको हिसाब किताबसम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । १६. जग्गा प्राप्त गर्ने: । मन्त्रालयले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलति कानूनबमोजमि प्राप्त गरी समतिलाई उपलब्ध गराई दनि सक्नेछ । १७. नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समतिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: । १७.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को विभिन्न इलाका, बजार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र र क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा गठन हुने समतिहरूको काम कारबाहीमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक नगर विकास केन्द्रीय समन्वय समति गठन गर्न सक्नेछ । १७.२ समतिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास

प्रतशित सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् । १७.३ उपदफा १७.१ बमोजमि गठति समितिमा रहने सदस्यहरू तथा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजमिको सूचनामा तोकिएदिए बमोजमि हुनेछ । १७.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७.१ बमोजमि गठति समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७.२ को अधीनमा रही आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १७.५ उपदफा १७.१ बमोजमि गठति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. नगर विकास जिल्ला समन्वय समितिको गठन: । १७क.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

को वभिन्नि इलाका, बजार, ग्रामीण क्षेत्र र नगर क्षेत्रमा गठन हुने समितिहरूको काम कारबाहीमा जिल्ला स्तरमा समन्वय ल्याउन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नगर विकास जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । १७क.२ उपदफा १७क.१ बमोजमि गठति समितिमा रहने कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतशित सदस्यहरू जनप्रतिनिधि र समाजसेवी रहनेछन् । १७क.३ उपदफा १७क.१ बमोजमि गठति समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि सोही उपदफा बमोजमिको सूचनामा तोकिएदिए बमोजमि हुनेछ । १७क.४ मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १७क.१ बमोजमि गठति समितिका सदस्यहरूमा उपदफा १७क.२ को अधीनमा रही आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । १७क.५ उपदफा १७क.१ बमोजमि गठति समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. सजाय: । १८.१ कसैले दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गरेका काम कुराहरू समितिको पूर्व स्वीकृत बिना गरेमा वा समितिले स्वीकृत दिँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कुनै शर्त वा मापदण्ड तोकिएदिएको भए त्यस्तो शर्त वा मापदण्ड विपरीत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले अपराधको गम्भीर्यता र अभ्युक्तको हैसियत हेरी बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८.२ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि समितिले गरेको वा गर्न लागेको काम कारबाहीमा बाधा वरिध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८.३ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि समितिले दिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १८.४ कसैले माथि लेखिएदखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समितिले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८.५ उपदफा १८.१ वा १८.२ बमोजमि समितिले कैदको सजाय गर्दा दफा २० बमोजमिको पुनरावेदन समितिमा साधक जाहेर गरी सदर भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १९. पुनरावेदन: । दफा १८ बमोजमि समितिले दिएको सजायको आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र दफा २० बमोजमिको पुनरावेदन समितिमा पुरावेदन गर्न सक्नेछ । २०. पुनरावेदन समिति: । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । २०.१ दफा १० वा १८ बमोजमि समितिले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुनु नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार पुनरावेदन समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । २०.२ पुनरावेदन समितिमा नेपाल सरकारले तोकेका देहायका सदस्यहरू रहनेछन् । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २०.२.१ उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ती— अध्यक्ष ।

२०.२.२ सम्बन्धति वषियको वशिषज्ज — सदस्य । २०.२.३ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ती— सदस्य । २०.३ पुनरावेदन समितिलाई बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षी उपस्थति गराउने, लिखितहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २०.४ पुनरावेदन समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधि पुनरावेदन समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २०.५ पुनरावेदन समितिका सदस्यहरूको पदावधि, सेवाको शर्त वा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकिएदिए बमोजमि हुनेछ । २१. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: । समिति वा पुनरावेदन समितिका सदस्य वा कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा वनियमावली बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट । भएको कुनै हानी नोक्सानीको नमित्त व्यक्तित्वित रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन । तर कसैलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी वा झन्झट दिन मनसायले कुनै काम गरेकोमा सम्बन्धति व्यक्तित्वित्यसका लागि जवाफदेही हुनु पर्नेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: । समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा दफा ७ बमोजमि गठति उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: । नेपाल सरकारले नगर योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । २४. नेपाल सरकारको अधिकार: । २४.१ यस ऐन अन्तर्गत गठति कुनै समितिले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोकने आदेश दिन सक्नेछ । २४.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हतिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा समितिले यस ऐन बमोजमि दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ । २४.३ यस ऐन अन्तर्गत गठति कुनै समितिले गर्नु पर्ने काम पूरा गरसिकेको छ वा आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य वा निर्देशनको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा वा समिति कायम राखी राख्न आवश्यक नदेखिएमा नेपाल

सरकारले त्यस्तो समितिलाई वधितन गर्न सक्नेछ । २४.४ उपदफा २४.३ बमोजमि समतिविधितन भएको अवस्थामा र समतिगिठन हुनुभन्दा पूर्व प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा समतिको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २४क. प्रचलति कानुन बमोजमि हुने: । यस ऐनमा लेखिएको जतकिरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलति कानुन बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २४ख. मुद्दा सर्ने: । (१) दफा २४ बमोजमि समतिविधितन भएमा समतिमा कारबाही भई छनि बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धति जलिला अदालतमा र दफा २० अन्तर्गत गठति पुनरावेदन समतिमा कारबाही भई छनि बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धति उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।

(२) समतिलि दिएको सजाय उपर ऐन बमोजमिको पुनरावेदन समतिमा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो पुनरावेदन सोही ऐनले तोकेको म्यादभतिर सम्बन्धति उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ । (३) समतिको हक, दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलिख मन्त्रालयले तोकेको नकाय वा कार्यालयमा सर्नेछ । २५. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क: । समतिलि नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २६. नयिमावली तथा वनियिमवली बनाउन सक्ने: । २६.१ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । २६.२ यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको अधीनमा रही समतिलि मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ । २७. छनि बाँकी मुद्दा सर्ने: । यो ऐन प्रारम्भ हुँदा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठति समतिबाट कारबाही भई छनि बाँकी मुद्दाहरू यस ऐनबमोजमि गठति समतिमा सर्नेछन् । २८. खारेजी र बचाउ: । २८.१ नगर विकास समति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ खारेज गरएका छन् । २८.२ नगर विकास समति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठति समतिहरूले गरएका काम कारबाही र हक तथा दायित्व यस ऐनबमोजमि गठति सम्बन्धति नगर विकास समतिमा सर्नेछन् । २८.३ यस ऐनबमोजमि नगर विकास समति गठन नभएसम्म नगर विकास समति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठति समतिहरू यसै ऐनबमोजमि गठन भए सरह मानी कायमै रहनेछन् ।